

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 001

제 목 특수관계자 매출채권 회수지연에 따른 지연이자 처리 부적정

관계부서 ◆◆▽♣☞⊗★

조치부서 ◆◆▽♣☞⊗★

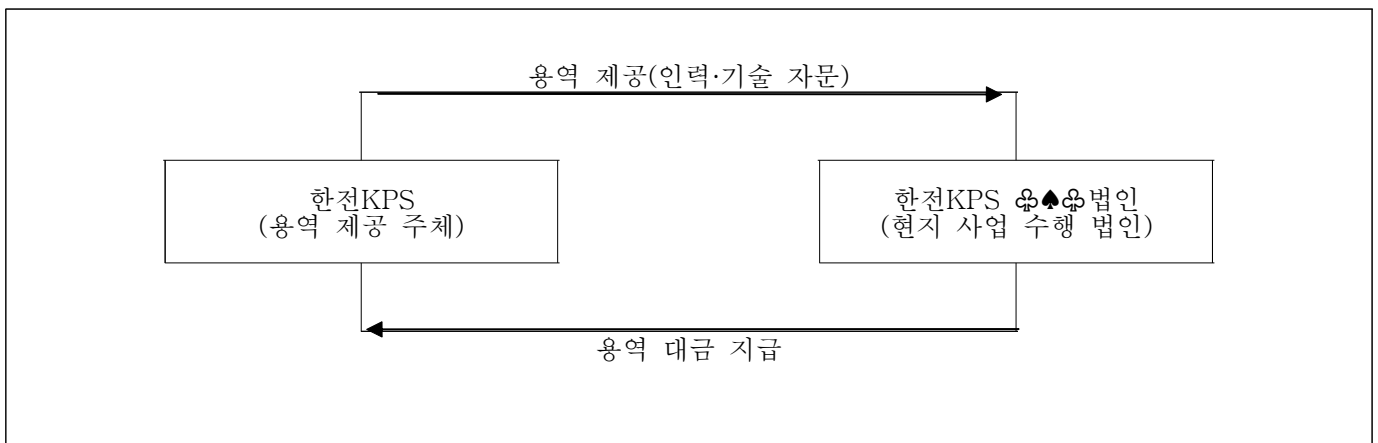
내 용

1. 업무개요

회사는 해외 사업 수행을 위하여 현지 법인을 설립 및 운영하고 있으며, 한전KPS ♣♠♣법인(이하 “♣♠♣법인” 이라 한다.)은 ♣♠♣♠♠ ♣♠♠에서 발전설비 관련 사업 수행 및 현지 계약 관리 등의 역할을 수행하고 있다.

회사와 자회사인 ♣♠♣법인 간에는 「♣♠♣ 법인 운영 및 기술자문용역 계약」이 체결되어 있으며, 해당 계약에 따라 회사는 발전설비 운영 및 기술자문 용역을 제공하고 ♣♠♣법인은 이에 대한 대금을 지급하는 구조로 운영되고 있다.

[그림 1] 남아공법인 용역 제공 및 대금 지급 구조



출처: ♣♠♣ 법인 운영 및 기술자문용역 계약 내용 재구성

용역 제공과 관련한 대금은 한전KPS가 발행한 영수증(Reciept)을 기준으로 청구되며, 해당 금액은 재무제표에 매출 및 매출채권¹⁾으로 인식되고 있다.

1) 매출채권: 재화 또는 용역을 제공한 후 아직 대금을 받지 못한 금액으로 향후 회수할 권리를 의미함.

2. 판단기준

「♣♠♣ 법인 운영 및 기술자문용역 계약서」 제4.12조(Payment)에 따르면 계약자(한전KPS ♣♠♣법인)는 계약상대자(한전KPS)가 발행한 영수증(Reciept)발행 일로부터 30일 이내에 대금을 지급하여야 하며, 해당기간 내 대금이 지급되지 않을 경우 대금 지급 완료 시 까지 연 3%의 이자를 지급하여야 한다고 규정하고 있다.

「남아공 법인 운영 및 기술자문용역 계약서」 4.12 Payment

4.12 Payment

(f) The Employer shall make payments to the Contractor based on Contractor's monthly statements within thirty(30) days after the receipt by the Employer of such statements with supporting documents. If not, the Employer shall pay interest on the unpaid amount incurred from the due date up to the date of actually paid at the rate of three percent(3%)per annum.

또한 「법인세법」 제52조(부당행위계산의 부인)에 따르면 법인의 특수관계인²⁾간 금전거래에서 계약상 규정된 지연이자를 부과하거나 수취하지 아니하여 법인의 소득에 대한 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정될 경우, 세무당국은 정상적인 상거래 조건에서 적용되는 이자율을 적용하여 추가 법인세, 가산세 등의 조세 처분을 할 수 있다.

「법인세법」 제52조(부당행위계산의 부인)

- ① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업연도 소득금액을 계산한다.
- ② 제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율·이자율·임대료 및 교환 비율과 그 밖에 준하는 것을 포함하며, 이하 “시가”라 한다)을 기준으로 한다.

따라서 회사는 영수증 발행 후 대금 회수가 지연되는 경우 계약서에 규정된 조건에 따라 ♣♠♣법인에 대하여 지연기간에 대한 이자를 회계상 인식하여야 한다.

2) 특수관계인 : 동일 기업집단 내 계열회사 등 지배·종속 관계에 있는 법인을 의미하며 세법상 일반 거래와 달리 엄격한 거래 기준이 적용될 수 있음.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2025. 12. 31. 결산일 현재 ♣♠♣법인에 대한 매출채권(*,***,***천 원, 16건)을 아래 [표 1]과 같이 검토한 결과, 16건 모두 결산일 기준 대금 지급기한(30일)을 초과하여 회수가 지연되었음에도 계약서 상의 지연 이자를 인식하지 아니한 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 ◆◆▽♣☹⊗★가 해당 지연이자를 인식하지 않은 별도의 사유 또는 지연이자 수취를 내부적으로 검토한 문서는 확인되지 않았다.

[표 1] 남아공법인 상대 매출채권 회수 지연 내역

(단위 : 원)

번호	전표번호	청구일	기산일*	경과일**	금액	지연이자**	비고
1	800000123	2025.01.31.	2025.03.02.	305	**, ***, **	*, ***, **	
2	800000289	2025.02.28.	2025.03.30.	277	**, ***, **	*, ***, **	
3	800000489	2025.03.31.	2025.04.30.	246	**, ***, **	***, **	
4	800000700	2025.04.30.	2025.05.30.	216	**, ***, **	***, **	
5	800000914	2025.05.31.	2025.06.30.	185	**, ***, **	***, **	
6	800001161	2025.06.30.	2025.07.30.	155	**, ***, **	***, **	
7	800001207	2025.07.11.	2025.08.10.	144	***, ***, **	*, ***, **	
8	800001411	2025.08.07.	2025.09.06.	117	**, ***, **	***, **	
9	800001412	2025.08.07.	2025.09.06.	117	***, ***, **	*, ***, **	
10	800001528	2025.08.19.	2025.09.18.	105	**, ***, **	***, **	
11	800001617	2025.09.01.	2025.10.01.	92	**, ***, **	***, **	
12	800001632	2025.08.26.	2025.09.25.	98	**, ***, **	***, **	
13	800001789	2025.10.01.	2025.10.31.	62	**, ***, **	***, **	
14	800001937	2025.10.30.	2025.11.29.	33	***, ***, **	***, **	
15	800001997	2025.11.03.	2025.12.03.	29	**, ***, **	***, **	
16	800002215	2025.12.01.	2025.12.31.	1	**, ***, **	*, **	
합 계					*, ***, ***, **	**, ***, **	

출처 : ERP조회 데이터 재구성
* 청구일로부터 30일이 경과 후 지급기한 다음날(이자 계산 시작일)
** 2025. 12. 31. 결산일 기준 대금지급기한(30일)으로부터 경과일
*** 계약서 지급규정 지연이자율 연3% 적용

한편, 외부 회계전문가 자문의견에 따르면 계약에 근거하여 실제 회수 가능성이 있는 이자에 대해서는 수익으로 인식하는 것이 타당하다는 의견이 제시되었다.

[질의] 특수관계자인 해외 자회사에 대한 매출채권 회수가 지연되는 경우 계약서상
규정된 이자를 회계상 인식할 수 있는지 여부

[답변 요지]

- ☞ 계약서에 근거하여 이자를 수취할 수 있는 경우 해당 지연기간에 대한 이자는 이자수익으로 인식 가능
- ☞ 계약 등 근거가 없는 경우에는 회수가능성 입증이 어려워 이자수익 인식이 제한될 수 있음
- ☞ 세무상 적정이자율은 별도로 존재할 수 있으나 계약에 근거하여 실제 회수 가능성이 있는 이자(연 3%)를 기준으로 수익을 인식하는 것이 타당
- ☞ 해당 수익의 계정과목은 이자수익 계정 사용 가능

관계부서 의견 ◆◆▽☼☼⊗★는 계약서상 대금 지급 지연 시 지연 이자를 부과하도록 규정되어 있는 사실은 인지하고 있었으나, 과거 유사 사례가 없어 지연이자를 인식하지 않았으며, 향후 계약 조건에 따른 지연이자를 인식하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆▽☼☼⊗★장은 한전KPS 남아공법인에 대한 매출채권 중 대금 지급기한을 초과하여 회수가 지연된 건에 대하여 계약서에 규정된 조건에 따라 지연기간에 대한 지연이자(**,**,**원)를 인식하고 해당 지연이자가 재무제표에 적정하게 계상될 수 있도록 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (시정)